



GESCHÄFTSBERICHT 2008 / JAHRESABSCHLUSS / EINGESCHRÄNKTER
BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk

Zu dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den von der GFKL Financial Services AG, Essen, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und über den Konzernlagebericht abzugeben.

Mit Ausnahme des im folgenden Absatz dargestellten Prüfungshemmnisses haben wir unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung mit der im nachfolgenden Absatz dargestellten Ausnahme eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkung zu keinen Einwendungen geführt: Die Angemessenheit der auf die Forderungen an die Domusvenda Holding SGPS S.A., Lissabon, gebildeten

Einzelwertberichtigung in Höhe von 7 Mio. EUR konnten wir im Rahmen unserer Abschlussprüfung nicht abschließend beurteilen. Die Gesellschaft befindet sich im Rechtsstreit mit der Domusvenda Holding SGPS S.A. sowie Teilen der Geschäftsführung dieser Gesellschaft. Sie hat die Darlehensverträge mit der Domusvenda Holding SGPS S.A. in Höhe von 54 Mio. EUR mit Datum vom 3. Juli 2008 gekündigt und die Darlehensforderungen fällig gestellt. Die Gesellschaft hat seit September/Okttober 2008 keine ausreichenden Informationen mehr von der Domusvenda Holding SGPS S.A. erhalten, welche zu einer umfassenden Kreditprüfung notwendig wären. Die Gesellschaft hat die Höhe der Einzelwertberichtigung auf Grundlage einer eigenen Überprüfung des Wertes der besicherten und unbesicherten Forderungsportfolien ermittelt, welche der Besicherung der eigenen Forderungen an die Domusvenda Holding SGPS S.A. dienen. Diese Überprüfung wurde im September/Okttober 2008 durchgeführt, wobei die Bewertung der hinter den besicherten Portfolien stehenden Immobilien zum 31. Dezember 2008 unter Berücksichtigung des sich verschlechternden Marktumfeldes aktualisiert wurde. Das aus dem Fehlen von Informationen zur Entwicklung der tatsächlichen Zahlungseingänge der Forderungsportfolien sowie zur Entwicklung des Bestandes der Immobilien zwischen September/Okttober 2008 und unserem Testatsdatum resultierende Prüfungshemmnis konnte durch alternative Prüfungshandlungen nicht vollständig beseitigt werden. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass eine von 7 Mio. EUR abweichende Einzelwertberichtigung hätte gebildet werden müssen und der Jahresabschluss insoweit möglicherweise fehlerhaft ist.

Mit dieser Einschränkung entspricht der Konzernabschluss nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Mit der genannten Einschränkung steht der Konzernlagebericht in Einklang mit einem den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken weisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht in Abschnitt „6 Entwicklung und Management von Risiken“ zur Beurteilung der Forderung an den ehemaligen Gesellschafter der SBL Mobilien GmbH aus Ergebnisabführung und Zinsen in Höhe von insgesamt 32,2 Mio. EUR hin.“

Essen, 27. Mai 2009

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Pfeiffer Sack
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer